



PUTUSAN
Nomor 3782 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

YULIA FEBRIANI, bertempat tinggal di Perum Pantai Gading, Blok F5, Nomor 6, Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Kepulauan Riau, Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk**, berkedudukan di Jakarta *c.q.* **PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk CABANG BATAM NAGOYA**, yang diwakili oleh Pimpinan Cabang, Muhammad Alfie Syahrin, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol, Blok A, Nomor 7, 8, 9, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mochammad Arifin Zouari, S.H., Manager Regional Legal PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Pekanbaru, dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Imam Bonjol, Blok A, Nomor 7, 8, 9, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2023;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA c.q. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA c.q. KANWIL DIREKTORAT KEKAYAAN NEGARA RIAU, SUMATERA BARAT DAN KEPRI c.q. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG**

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 3782 K/Pdt/2024



(KPKNL) BATAM, yang diwakili oleh Kepala Kanwil DJKN Riau, Sumbar dan Kepri, Sudarsono, berkedudukan di Jalan Engku Putri, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anton Listyanto, Kepala KPKNL Batam, dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Engku Putri, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2023;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Batam untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan Penggugat adalah debitur/konsumen yang beriktikad baik;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II, telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan proses pelaksanaan lelang agunan milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I dengan difasilitasi oleh Tergugat II tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Memerintahkan Tergugat I untuk mengembalikan tanah dan bangunan objek sengketa ke dalam keadaan semula seperti sebelum terjadinya proses pelelangan, untuk kemudian dilakukan pelelangan ulang yang difasilitasi oleh Tergugat II dengan nilai limit ditetapkan berdasarkan nilai kewajaran pada saat ini mengacu pada penilaian jaminan *print-out* informasi debitur dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
6. Menghukum Tergugat I membayar uang paksa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per hari jika mengabaikan atau lalai melaksanakan

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 3782 K/Pdt/2024



putusan perkara ini;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

- A. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
B. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Eksepsi Tergugat II:

- Eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*exceptie obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Batam telah memberikan Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Btm, tanggal 8 Agustus 2023 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp2.155.000,00 (dua juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau dengan Putusan Nomor 64/PDT/2023/PT TPG, tanggal 18 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 1 November 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 November 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 38.23.59/Akta/Pdt/2023/PN Btm *juncto* Nomor 64/PDT/2023/PT TPG *juncto* Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Btm,

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 3782 K/Pdt/2024



yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 November 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menyatakan menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Btm, tanggal 8 Agustus 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 64/PDT/2023/PT TPG, tanggal 1 November 2023;
3. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 1 Desember 2023, 27 November 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 17 November 2023 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 1 Desember 2023, 27 November 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang telah menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Batam, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya jika Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena terbukti proses lelang yang dimohonkan Tergugat I kepada Tergugat II telah sesuai menurut perundangan-undangan;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 3782 K/Pdt/2024



Bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan ternyata proses lelang eksekusi hak tanggungan atas objek jaminan Penggugat SHGB Nomor 2637/Bengkong Laut, seluas 78 m² (tujuh puluh delapan meter persegi) atas nama Yulia Febriani, dilakukan sesuai dengan prosedur hukum sebagaimana Risalah Lelang Nomor 74/11/2023;

Bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti tidak bisa memenuhi kewajibannya/wanprestasi atas perjanjian kredit tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan, Kreditur selaku pemegang hak tanggungan dapat melakukan penjualan lelang atas jaminan dan mengambil pelunasan dari hasil lelang atas jaminan Penggugat yang telah dibebani Hak Tanggungan (SHT) Nomor 04755/2020, tanggal 27 Juli 2020 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan 538/2020, tanggal 10 Juli 2020 untuk pemenuhan hutang Penggugat tersebut;

Bahwa lelang eksekusi hak tanggungan dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Batam (*i.c.* Tergugat II) atas permintaan Tergugat I juga telah sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perbuatan para Tergugat bukanlah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi YULIA FEBRIANI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 3782 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YULIA FEBRIANI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 3782 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN

NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 3782 K/Pdt/2024